

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PROFESSOR ONLINE

CONTRATANTE:

SEIDMANN INSTITUTE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.707.269/0001-07.

PRESTADOR(A) DE SERVIÇOS:

_____, CPF/CNPJ nº _____.

As partes celebram o presente contrato, que será regido pelas cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA 1 – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços educacionais online, consistentes na realização de aulas, correção de atividades e acompanhamento pedagógico de alunos indicados pela CONTRATANTE.

1.2. A CONTRATANTE atua como plataforma organizacional e intermediadora administrativa entre alunos e professores.

CLÁUSULA 2 – DA NATUREZA JURÍDICA

2.1. O(A) PRESTADOR(A) declara atuar como profissional autônomo(a), assumindo integral responsabilidade por sua atividade.

2.2. O presente contrato não estabelece vínculo empregatício, societário, previdenciário, associativo ou de exclusividade.

2.3. Não há controle de jornada, exigência de carga horária mínima, obrigação de continuidade ou subordinação jurídica.

2.4. A eventual regularidade na prestação dos serviços não caracteriza vínculo empregatício.

2.5. O(A) PRESTADOR(A) poderá prestar serviços a terceiros, inclusive concorrentes da CONTRATANTE.

2.6. O(A) PRESTADOR(A) possui liberdade para aceitar ou recusar alunos e horários indicados, sem aplicação de penalidades.

CLÁUSULA 3 – DA DISPONIBILIDADE

3.1. O(A) PRESTADOR(A) informará sua disponibilidade de horários para fins de organização da agenda.

3.2. A disponibilidade poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante comunicação prévia razoável.

3.3. Alterações de disponibilidade poderão impactar a quantidade de aulas, não gerando direito a indenização ou compensação financeira.

CLÁUSULA 4 – DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento será realizado exclusivamente por hora/aula efetivamente prestada e registrada no sistema oficial da CONTRATANTE.

4.2. O sistema constitui ferramenta administrativa de validação contratual das aulas ministradas.

4.3. Não há garantia de remuneração mínima mensal.

4.4. O pagamento será efetuado mensalmente até o dia 25 de cada mês.

4.5. Caso o dia 25 recaia em sábado, domingo ou feriado bancário, o pagamento será realizado no primeiro dia útil subsequente, sem acréscimos.

CLÁUSULA 5 – DA CONDIÇÃO PARA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento está condicionado:

I – Ao registro das aulas no sistema até o fechamento do período de apuração;

II – Ao envio da respectiva nota fiscal ou recibo dentro do prazo definido pela gestão financeira.

5.2. A ausência dessas informações até a data de fechamento inviabiliza a validação do serviço no período correspondente, ficando o pagamento automaticamente postergado para o próximo ciclo.

5.3. Tal procedimento possui natureza administrativa, não constituindo penalidade ou sanção.

CLÁUSULA 6 – DOS CANCELAMENTOS

6.1. O serviço somente será remunerado quando efetivamente prestado.

6.2. Caso o(a) PRESTADOR(A) cancele aula e não haja reposição, não haverá pagamento por tratar-se de serviço não executado.

6.3. Recomenda-se que cancelamentos sejam comunicados com antecedência razoável para fins organizacionais.

CLÁUSULA 7 – PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

7.1. A CONTRATANTE poderá sugerir orientações administrativas com finalidade organizacional.

7.2. Tais orientações não caracterizam poder disciplinar ou subordinação jurídica.

7.3. A comunicação administrativa com alunos poderá ser centralizada pela CONTRATANTE para fins de organização.

CLÁUSULA 8 – RESPONSABILIDADES DO(A) PRESTADOR(A)

8.1. Ministras as aulas contratadas.

8.2. Registrar corretamente as aulas no sistema.

8.3. Acompanhar o desenvolvimento pedagógico dos alunos.

8.4. Manter postura profissional.

CLÁUSULA 9 – DA EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS

9.1. O(A) PRESTADOR(A) é integralmente responsável pelos tributos decorrentes de sua atividade.

9.2. A documentação fiscal deverá ser enviada previamente à data de pagamento.

CLÁUSULA 10 – DA TROCA DE PROFESSOR

10.1. Os alunos poderão solicitar troca de professor a qualquer momento.

10.2. A CONTRATANTE poderá remanejar alunos conforme necessidade organizacional.

10.3. Isso não caracteriza punição ou vínculo empregatício.

CLÁUSULA 11 – DA RESCISÃO

11.1. O contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante comunicação simples.

11.2. A rescisão não gera aviso prévio, multa ou indenização, salvo serviços já prestados.

CLÁUSULA 12 – DO VALOR DA HORA/AULA

12.1. O valor da hora/aula será de R\$ 18,00 podendo ser ajustado mediante comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA 13 – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Campinas – SP.

Local e Data: Campinas – SP, ____ / ____ / ____

CONTRATANTE:
Seidmann Institute

PRESTADOR(A):